📘 1. DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO (DIU)

✳️ Cos'è il DIU

- È una **branca del diritto internazionale pubblico** che limita la libertà degli Stati nei conflitti armati per contenere i danni della guerra.
- Regola il comportamento durante la guerra (**jus in bello**), distinto dal diritto di dichiararla (**jus ad bellum**).
- Obiettivo: proteggere i **non combattenti** e ridurre sofferenze inutili.

📚 Fonti del DIU

- **Consuetudini internazionali**: pratica uniforme e opinio iuris (es. principio di distinzione, beni civili).
- **Trattati internazionali**: 4 Convenzioni di Ginevra (1949), Protocolli aggiuntivi (1977), Statuto CPI, Convenzioni dell'Aja, Ottawa, San Pietroburgo.
- **Principi riconosciuti dalle nazioni civili**: umanità, distinzione, proporzionalità, precauzione.

🔥 Tipi di conflitti armati

- **Internazionali**: tra Stati.
- **Non internazionali**: tra Stato e gruppi armati organizzati.
- Possono evolvere da disordini interni a guerre civili.
- Intervento esterno può internazionalizzare il conflitto.

📘 2. PRINCIPI DI BASE DEL DIU (Condotta delle ostilità)

⚖️ I 4 Principi Fondamentali

1. **Umanità**
    - Vietate sofferenze inutili.
    - Si deve usare solo la forza necessaria.
2. **Distinzione (Art. 48)**
    - Tra combattenti e civili.
    - Tra beni civili e obiettivi militari.
    - Vietati attacchi indiscriminati.
3. **Proporzionalità**
    - Il danno collaterale ai civili deve essere **non eccessivo** rispetto al vantaggio militare.
    - Anche attacchi ripetuti vanno valutati cumulativamente.
4. **Precauzione**
    - Obblighi per chi attacca e chi subisce:
        - Avvisare la popolazione.
        - Evitare obiettivi civili.
        - Allontanare civili dagli obiettivi militari.

📘 3. LIMITAZIONE DEI MEZZI E METODI DI COMBATTIMENTO

🧨 Mezzi (Armi)

- Vietati mezzi che causano **mali superflui** o **danni ambientali gravi** (Art. 35 Prot. I).
- Armi regolamentate:
  - **Mine antipersona** (Convenzione di Ottawa)
  - **Armi batteriologiche** (Protocollo 1925)
  - **Armi chimiche** (Convenzione Parigi 1993)
  - **Laser accecanti**, **uranio impoverito**, **fosforo bianco**, **LAWS** (controverse)
  - **Armi nucleari**: la CIJ le ritiene **generalmente illecite**, tranne che in casi estremi.

🧠 Metodi (Tattiche)

- **Vietati**:
  - **Perfidia** (es. fingere resa o ferite)
  - **Sacco** (saccheggio di beni civili)
- **Consentiti** se rispettano il DIU:
  - **Stratagemmi** (es. simulazioni, disinformazione)
  - **Spionaggio** (in abiti civili)
  - **Sabotaggio** (contro obiettivi militari)

📘 4. CORTE PENALE INTERNAZIONALE (CPI)

🏛 Cos'è

- **Tribunale permanente** (dal 2002, sede: L'Aja)
- Giudica **individui**, non Stati.
- Fondata sullo **Statuto di Roma** (1998)

⚖ Principio di complementarietà (Art. 17)

- La CPI interviene **solo se** gli Stati non vogliono o non possono agire.
- Motivi:
  - Inattività
  - Collasso del sistema giudiziario
  - Processi di facciata

🌍 Condizioni per la giurisdizione (Art. 12)

- **Territorialità**: crimini sul territorio di Stati membri
- **Personalità attiva**: crimini da cittadini di Stati membri
- **Rinvio ONU**: anche se Stato non parte

🧩 Presupposti di competenza

1. **Ratione loci**: territorio di uno Stato parte
2. **Ratione personae**: individui >18 anni
3. **Ratione temporis**: solo dopo entrata in vigore dello Statuto
4. **Ratione materiae**: solo per 4 crimini internazionali

📘 5. CRIMINI INTERNAZIONALI DI COMPETENZA CPI

⚔️ Crimini riconosciuti (Art. 5)

1. **Genocidio (Art. 6)**
    - Atti intenzionali per distruggere un gruppo (nazionale, etnico, razziale, religioso).
    - Richiede **dolo genocidiario**.
2. **Crimini contro l'umanità (Art. 7)**
    - Atti gravi contro civili (omicidio, schiavitù, deportazione, tortura).
    - Devono essere sistematici o su larga scala.
3. **Crimini di guerra (Art. 8)**
    - Gravi violazioni nei conflitti armati:
        - Internazionali (Convenzioni di Ginevra)
        - Non internazionali (Art. 3 comune + altri usi)
    - Anche un singolo atto può costituire crimine.
4. **Crimine di aggressione (Art. 8-bis)**
    - Atto di forza militare contro sovranità di uno Stato.
    - Riconducibile solo a chi ha **direzione politica o militare** (leadership crime).

♻️ Crimini trasversali

- Un singolo fatto può rientrare in più categorie:
    - Es. tortura = crimine di guerra + crimine contro l'umanità
    - Violenza sessuale = crimine di guerra + crimine contro l'umanità + genocidio